



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/479/2026, de 26 de mayo, por la que se garantiza la prestación de servicios esenciales en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla y León durante la jornada de la huelga convocada por SIETESS - Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios.

A la vista de la convocatoria de huelga presentada por SIETESS - Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, y con fundamento en:

Primero.- Con fecha de preaviso de 18 de mayo de 2026, SIETESS–Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios ha convocado Huelga de Técnicos Superiores Sanitarios que tengan la condición de empleados públicos para el día 29 de mayo de 2026 viernes, comunicando posteriormente la subsanación de la convocatoria en lo referente al horario en que se desarrollará la jornada de paro.

El ámbito de aplicación de la huelga, en los términos que se formulan en la convocatoria, afecta a:

«todos los trabajadores y trabajadoras, con independencia de naturaleza contractual estatutaria, funcionarial o laboral, titulados Técnicos Superiores o Técnicos Especialistas Sanitarios, de Formación Profesional de Grado Superior, con independencia de la denominación de su categoría profesional: Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Técnicos Superiores en Laboratorio Clínico y Biomédico, Técnicos Superiores en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Técnicos Superiores en Radioterapia y Dosimetría, Técnicos Superiores en Higiene Bucodental, Técnicos Superiores en Documentación y Administración Sanitarias, Técnicos Superiores en Dietética, Técnicos Superiores en Audiología Protésica, Técnicos Superiores en Ortoprótisis y Productos de Apoyo, Técnicos Superiores en Prótesis Dentales y Técnicos Superiores en Salud Ambiental, titulados del catálogo de Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior de la familia profesional SANIDAD, las recogidas en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y sus categorías equivalentes establecidas por el Real Decreto 40/2019, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización, para incorporar las categorías profesionales correspondientes al Personal Sanitario Técnico Superior y que tengan la condición y la consideración de empleados públicos».

La huelga se convoca en los siguientes términos:

- «La huelga se llevará a efecto el día 29 de mayo de 2026, viernes, en jornada completa, iniciándose a las 8h del día 29 y finalizando a las 22h, con la excepción de los turnos nocturnos. El turno nocturno clásico (de 22:00h a 8:00h comienza

la Huelga al inicio de su turno, a las 22,00 horas del día previo, y en aquellos Hospitales y Centros de Trabajo con modalidad de turno nocturno de 12 horas (de 20h a 8h) la Huelga se inicia para el personal con este horario a las 20h del día previo, el 28 de mayo, jueves. La Huelga finaliza a las 22h del viernes 29 de mayo».

Ante la falta, por el momento, de acuerdo que permita una salida negociada al conflicto laboral planteado, se considera imprescindible adoptar las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, de manera que, sin perjuicio de observar la regulación del derecho de huelga contenida en el Ordenamiento Jurídico, se atienda al interés general. En concreto, y ante la trascendencia de garantizar el derecho a la protección de la salud, regulado en el artículo 43 de la Constitución, deben establecerse en el seno de los Centros Sanitarios unos servicios mínimos que garanticen la continuidad asistencial para los usuarios del Servicio Público de Salud que así lo precisen.

El artículo 28.2 de la Constitución establece la posibilidad de acordar medidas cuya finalidad sea garantizar el funcionamiento de los citados servicios esenciales de la comunidad, finalidad igualmente perseguida por el párrafo segundo del artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, así como por el artículo 40 de la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas.

El derecho a la huelga no es un derecho absoluto, sino que puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio, si bien tal y como señala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la restricción al derecho fundamental de huelga debe aplicarse con la ponderación suficiente que salvaguarde los servicios esenciales a mantener como mínimo y el sacrificio del derecho de huelga de los trabajadores, de forma tal que se garantice a los ciudadanos el ejercicio y disfrute de los derechos y bienes constitucionalmente protegidos.

La situación de huelga anunciada, en los términos que se formulan en la convocatoria, afecta a todo el personal Técnico Superior del Área Sanitaria de Formación Profesional del Servicio de Salud de Castilla y León, y debe poder desenvolverse garantizando el ejercicio y disfrute del derecho fundamental a la huelga junto al derecho de los ciudadanos al ejercicio y disfrute de los bienes y derechos fundamentales que pueden verse afectados, como el derecho a la vida, a la integridad física y a la protección de la salud de los usuarios del sistema público de salud, por lo que la actividad desarrollada por los centros, servicios y establecimientos sanitarios de SACYL debe ser considerada como esencial, estando plenamente justificado determinar unos servicios mínimos que garanticen las prestaciones asistenciales necesarias en la Comunidad durante las jornadas en que se desarrolle la huelga.

En consecuencia, resulta imprescindible adoptar las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales de modo que, sin coartar los derechos individuales, se atienda al interés general, considerando los factores de hecho y criterios señalados en los siguientes párrafos para fijar los servicios mínimos.

Se ha considerado, en primer término, la duración temporal, (teniendo en cuenta que en algunos centros el número de unidades procesadas es mayor los viernes que otros días como los lunes y que no es fiesta local en algunas poblaciones que sí lo han sido el lunes 25 de mayo), y los horarios en los que se desarrollará la huelga convocada, la cual afectará con carácter general a todo el personal sanitario Técnico Superior del Área

Sanitaria de Formación Profesional del Servicio de Salud de Castilla y León, en los tres turnos: noche (desde las 22:00 del jueves 28 de mayo a las 08:00 del viernes 29), el turno de mañana del 29 de mayo y el turno de tarde del 29 de mayo, terminando la huelga a las 22 horas del viernes 29 de mayo.

Se ha tenido en consideración la extensión territorial de Castilla y León así como las características propias de la población de la Comunidad Autónoma (minifundismo, dispersión y envejecimiento poblacional).

En cuanto a los criterios seguidos para la fijación de servicios mínimos, se ha tenido en cuenta la doctrina fijada en las Sentencias del Tribunal Constitucional 11/198, de 8 de abril; 26/1981, de 17 de julio; 33/1981, de 5 de noviembre; 51/1986, de 24 de abril; 27/1989, de 3 de febrero; 43/1990, de 15 de marzo y 122/1990 y 123/1990, de 2 de julio; la fijada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sec. 7.ª, en su Sentencia de fecha 3 de julio de 2013 (Rec. 5284/2011), y también, la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid, en su Sentencia nº 48, de 21 de enero de 2019 (Rec. 343/18) y nº 1289 de 4 de noviembre de 2019 (Rec. 269/2019). Específicamente en el ámbito que nos ocupa se ha tenido especialmente en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo en su sentencia de 27 de mayo de 2016, de la Sala 3ª (RC 3068/2014).

Segundo.- Así, siendo preciso garantizar un mínimo de actividad asistencial durante las jornadas de huelga convocada y tomando en consideración el ámbito temporal y subjetivo preavisado, por la Administración se estima conveniente garantizar, con carácter general, la atención sanitaria de carácter urgente. Ese mínimo de actividad asistencial con carácter general será el existente en día festivo, en el que se compatibiliza la prestación asistencial con el derecho al descanso del personal y por tanto implica un número menor de efectivos, con las siguientes particularidades:

- En el ámbito de la Atención Primaria los servicios de carácter urgente son atendidos en el ámbito de atención de urgencias. En aquellas unidades de atención a la mujer donde se realice actividad de screening de cáncer de mama, en los centros urbanos donde se preste servicio por los T.S. en Imagen para el Diagnóstico y en los centros rurales debido a la dispersión geográfica y al rango de edad de la población atendida en ciertos centros de salud, se podrá alcanzar el 100% de la actividad garantizando la asistencia sanitaria programada y/o urgente.
- En el nivel de Atención Hospitalaria, tanto en unidades de hospitalización y quirúrgicas, como en atención de urgencias, se incluye la asistencia sanitaria de los enfermos que plantean problemas de salud que requieran atención inmediata, en los que se podrá llegar al 100% de la actividad garantizando la asistencia sanitaria programada, al tratarse de pacientes afectados por determinadas patologías críticas o especialmente graves, en los que la secuencia temporal de sus tratamientos desaconseja que sean reprogramados o realizados con posterioridad, ya que su demora puede implicar un grave riesgo de resultado fatídico sobre su situación y/o evolución clínica.

Se trata de actividades sanitarias de riesgo alto, en los que existe, a efectos sanitarios, una conciencia de necesidad inminente de atención sanitaria por tratarse de pacientes con problemas urgentes de salud que requieren la aplicación de técnicas y pruebas diagnósticas imprescindibles de carácter

inmediato en cuanto la situación de riesgo está en estrecha relación con el tiempo transcurrido entre su aparición y la aplicación de un tratamiento clínico que la contrarreste, tales como servicios de UCI, oncología, diálisis, quirófanos, en todos aquellos supuestos que requieren una cirugía invasiva, en los que la falta de atención sanitaria inmediata o sin demora, puede ocasionar graves y permanentes lesiones físicas o psíquicas en los pacientes, teniendo en cuenta la necesidad de recepción y custodia de las biopsias/muestras obtenidas durante la actividad quirúrgica para evitar romper la cadena de custodia. Asimismo es necesario garantizar la efectiva aportación de dietas especiales a pacientes con necesidades específicas.

Para la realización de tales actividades urgentes, relevantes para la evolución vital del paciente, resulta necesario la práctica de determinadas funciones que permitan el adecuado desarrollo de los servicios hospitalarios y de urgencias, lo que determina el establecimiento de unos servicios mínimos, conforme a los criterios arriba señalados, entre los siguientes Técnicos Superiores del Área Sanitaria de Formación Profesional:

- T.S. Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
 - T.S. En Imagen para el Diagnóstico.
 - T.S. Radioterapia.
 - T.S. Medicina Nuclear.
 - T.S. Anatomía Patológica.
 - T.S. Nutrición y dietética.
- Respecto del Centro de Hemoterapia y Hemodonación, resulta imprescindible el mantenimiento de unos servicios mínimos que garanticen, en adecuadas condiciones de calidad e inmunidad, la suficiencia de componentes sanguíneos para los tratamientos vitales anteriormente referidos que deban realizarse para garantizar ese stock mediante la realización de actuaciones de fraccionamiento, serología e inmunología y cribado.

A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que el hecho de que la huelga abarque el turno de noche eleva el porcentaje de servicios mínimos total, por cuanto los turnos nocturnos están concebidos para desarrollarse con una proporción mínima del personal, los servicios mínimos establecidos en la presente orden, no supera, en su conjunto en turno de mañana -el de mayor representatividad de la huelga-, aproximadamente un tercio del total de efectivos.

Al tratarse de una huelga que afecta a todo el personal sanitario Técnico Superior del Área Sanitaria de Formación Profesional en SACYL, es necesario fijar los servicios imprescindibles con relación al personal propio de los centros e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

A la vista de todo lo anterior, para el mantenimiento de tales garantías, según lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo,

DISPONGO

Primero.- El ejercicio del derecho de huelga por el personal sanitario del subgrupo Técnicos Superiores del Área Sanitaria de Formación Profesional, en los términos establecidos en la convocatoria, que «se llevará a efecto el día 29 de mayo de 2026, viernes, en jornada completa, iniciándose a las 8h del día 29 y finalizando a las 22h, con la excepción de los turnos nocturnos. El turno nocturno clásico (de 22:00h a 8:00 h comienza la Huelga al inicio de su turno, a las 22,00 horas del día previo, y en aquellos hospitales y Centros de Trabajo con modalidad de turno nocturno de 12 horas (de 20h a 8h) la Huelga se inicia para el personal con este horario a las 20h del día previo, el 28 de mayo, jueves. La Huelga finaliza a las 22h del viernes 29 de mayo».

Segundo.- Para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales se establecen los servicios mínimos y los efectivos personales imprescindibles para su mantenimiento que se relacionan en el Anexo, considerando que la huelga afecta a todo el personal sanitario Técnico Superior del Área Sanitaria de Formación Profesional que presta servicios en centros e instituciones dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

Tercero.- Los servicios esenciales recogidos en la presente Orden no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado para su prestación. En caso de producirse, serán considerados ilegales y quienes lo ocasionaren incurrirán en responsabilidad, que les será exigida de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico vigente.

Cuarto. – Lo dispuesto en los apartados precedentes no significa limitación alguna a los derechos que los trabajadores tienen reconocidos por las normas reguladoras de la huelga.

Quinto.- Al personal que ejerza el derecho de huelga le será de aplicación a efectos de retribuciones la normativa vigente.

Sexto. – La presente Orden producirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 26 de mayo de 2026.

El Consejero de Sanidad,
Fdo. : ALEJANDRO VÁZQUEZ RAMOS

ANEXO**SERVICIOS MÍNIMOS PARA LA HUELGA****PERSONAL TÉCNICOS SANITARIOS DE GRADO SUPERIOR****JORNADA DE PARO DE 24 HORAS****DÍA 29 MAYO 2026 (VIERNES)****GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA. ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE AVILA**

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO	2	5	4
T.S. LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLINICO	2	4	3
T.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA		1	

ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE ARANDA DE DUERO

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO	1	2	1
T.S. LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLINICO	1	2	1
T.S. ANATOMIA PATOLOGICA		1	

ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE BURGOS

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO	3	7	7
T.S. LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLINICO	5	7	7
T.S. ANATOMIA PATOLOGICA		2	
T.S. RADIOTERAPIA		6	4
T.S. MEDICINA NUCLEAR		3	3

ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE MIRANDA DE EBRO

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO	1	2	2
T.S. LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLINICO	1	3	2
T.S. ANATOMIA PATOLOGICA		1	
T.S. NUTRICION Y DIETETICA		1	

ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LEÓN

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>	<i>NOCHE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO	14	12	6
T.S. LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLINICO	5	5	5
T.S. ANATOMIA PATOLOGICA	2	1	1
T.S. RADIOTERAPIA	6	4	

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA. ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE EL BIERZO

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO	3	5	5
T.S. LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLINICO	3	4	4
T.S. NUTRICION Y DIETETICA		1	1
T.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA		1	

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA. ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE PALENCIA

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO	2	7	6
T.S. LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLINICO	2	7	3
T.S. NUTRICION Y DIETETICA		1	1
T.S. ANATOMIA PATOLOGICA		1	

ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALAMANCA

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO	8	18	16
T.S. LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLINICO	6	14	7
T.S. ANATOMIA PATOLOGICA	2	3	3
T.S. NUTRICION Y DIETETICA		1	1
T.S. RADIOTERAPIA		20	8
T.S. MEDICINA NUCLEAR		8	3

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA. ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGOVIA

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO	2	3	3
T.S. LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLINICO	2	3	3
T.S. ANATOMIA PATOLOGICA		1	
T.S. NUTRICION Y DIETETICA		1	1

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA. ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SORIA

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO	2	3	2
T.S. LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLINICO	1	3	3
T.S. ANATOMIA PATOLOGICA		1	
T.S. RADIOTERAPIA		4	

ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE VALLADOLID OESTE

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO	2	6	5
T.S. LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLINICO	4	8	5
T.S. ANATOMIA PATOLOGICA	1	1	1

ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE VALLADOLID ESTE (HCUV)

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO	3	18	13
T.S. LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLINICO	6	12	6
T.S. NUTRICION Y DIETETICA		3	2
T.S. ANATOMIA PATOLOGICA		13	
T.S. RADIOTERAPIA		10	6

ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE VALLADOLID ESTE (MEDINA DEL CAMPO)

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO	1	2	1
T.S. LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLINICO		1	
T.S. ANATOMIA PATOLOGICA		1	

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA. ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE ZAMORA

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO	3	6	4
T.S. LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLINICO	3	8	4
T.S. NUTRICION Y DIETETICA		1	
T.S. ANATOMIA PATOLOGICA		2	
T.S.RADIOTERAPIA		3	2

GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE BURGOS

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO		2	

GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LEÓN

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO		6	1

GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO		4	2

GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VALLADOLID OESTE

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO		2	2

GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VALLADOLID ESTE

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO		1	2

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA. ATENCIÓN PRIMARIA DE ZAMORA

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO		5	2

CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN**PERSONAL ESTATUTARIO**

<i>CATEGORÍA</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
T.S. LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLÍNICO		1	

PERSONAL LABORAL

<i>CATEGORÍA</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MAÑANA</i>	<i>TARDE</i>
TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO	1	10	2